

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8889/2542

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา  
นาย องอาจ ตมโคตร

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 63, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227, มาตรา 228

โจทก์มีประจักษ์พยานรู้เห็นใกล้ชิดมาให้การต่อพนักงานสอบสวนแต่ประจักษ์พยานโจทก์เบิกความในชั้นศาลเพื่อช่วยเหลือจำเลย ศาลจึงนำคำให้การของพยานโจทก์ดังกล่าวชั้นสอบสวนมาฟังประกอบข้อพิจารณาของศาลได้ทั้งไม่มีบทบัญญัติใดห้ามมิให้ศาลรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนหรือให้รับฟังแต่เฉพาะพยานที่มาเบิกความต่อศาลเท่านั้น เมื่อคำให้การชั้นสอบสวนเกิดขึ้นโดยสมัครใจของพยานโจทก์ ศาลจึงนำคำให้การพยานชั้นสอบสวนมาฟังประกอบได้

ผู้ตายถูกจำเลยใช้มีดอีโต้ขนาดยาวประมาณ 1 ศอก ฟันที่บริเวณศีรษะและท้อง กะโหลกศีรษะแตกมีสมองไหลไม่รู้สีกตัวเมื่อมาโรงพยาบาลจนแพทย์ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดและเย็บแผลให้ แม้แผลภายนอกจะหาย แต่ผู้ตายก็ยังมีอาการไม่สามารถพูดได้รับฟังไม่รู้เรื่อง แม้จะออกจากโรงพยาบาลมานอนรักษาตัวที่บ้าน อาการผู้ตายก็คงเช่นเดิม การที่จำเลยใช้มีดอีโต้ขนาดใหญ่ฟันที่บริเวณท้องและที่ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญจนเป็นเหตุให้ผู้ตายกะโหลกศีรษะแตกมีสมองไหลเห็นได้ชัดว่าเป็นการฟันอย่างแรง แสดงว่าจำเลยฟันโดยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ความตายของผู้ตายย่อมเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่ใช้มีดอีโต้ฟัน จำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 18 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ดังฟ้อง นายเปี้ย ยุทธกลาง ผู้ตายถูกคนร้ายใช้มีดอโต้ฟันที่บริเวณหน้าท้องและ ศีรษะ มีบาดแผลหลายแห่ง แพทย์ได้ผ่าตัดรักษาและให้นอนอยู่โรงพยาบาล 13 วัน ผู้ตายจึงกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านครั้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 ผู้ตายได้ถึงแก่ ความตาย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นตอน จำเลยทำร้ายผู้ตาย และพยานแวดล้อมไม่น่ารับฟัง ทั้งศาลเอาคำให้การชั้นสอบสวน มารับฟังลงโทษจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์มีประจักษ์พยานรู้ เห็นใกล้ชิดมาให้การต่อพนักงานสอบสวน แต่ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสอง คือนาง อมราภริยาของจำเลยและนางบุญมาเบิกความในชั้นศาลกลับเบิกความเพื่อช่วยเหลือ จำเลยอันเป็นพิรุธ ศาลจึงนำคำให้การของพยานทั้งสองชั้นสอบสวนมาฟังประกอบข้อ

พิจารณาของศาล ทั้งไม่มีบทบัญญัติใดห้ามมิให้ศาลรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนหรือให้รับฟังแต่เฉพาะพยานที่มาเบิกความต่อศาลเท่านั้นเมื่อคำให้การชั้นสอบสวนเกิดขึ้นโดยสมัครใจของพยานทั้งสอง จึงนำคำให้การพยานชั้นสอบสวนมาฟังประกอบได้

ส่วนที่จำเลยฎีกาอีกประการหนึ่งว่า ผู้ตายมิได้ตายเนื่องจากการถูกทำร้ายแต่ตายด้วยโรคชราตามใบมรณบัตรเอกสารหมายเลข ป.จ.4 (ศาลจังหวัดสมุทรปราการ) นั้น เห็นว่า นายทรงยศ มยุระสาคร แพทย์ประจำโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิในขณะนั้น เบิกความว่า ขณะรับตัวผู้ตายพบว่าผู้ตายได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีคมที่บริเวณศีรษะ บริเวณหน้าท้อง กะโหลกศีรษะแตกและสมองไหลออกมาบางส่วนที่บริเวณบาดแผล ขณะมาถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการไม่ค่อยดี พยานได้ร่วมทำการผ่าตัดรักษาบาดแผลของผู้ป่วยและรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล 13 วัน บาดแผลหน้าท้องและศีรษะหายดีแล้ว แต่พูดไม่ได้ การรับฟังไม่รู้เรื่องเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนทำให้ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ การรับฟังไม่สามารถรับรู้ได้ดังเช่นคนปกติ พยานทำรายงานชั้นสูตรบาดแผลไว้ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1(ศาลอาญา) พยานปากนี้ ยังได้เบิกความอีกว่า ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนว่าคนไข้จะต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 45 วัน นั้น หมายความว่า กะโหลกศีรษะซึ่งได้รับบาดเจ็บแผลจะสมานเป็นปกติต้องหลัง 45 วัน ไปแล้ว หากมีการกระทบกระเทือนด้วยของแข็งที่บริเวณศีรษะภายในระยะเวลาดังกล่าวอีก ผู้ป่วยจะมีอาการบาดเจ็บมากขึ้นหรืออาจถึงแก่ความตายได้ สำหรับบาดแผลของผู้ป่วยรายนี้หากมีภาวะแทรกซ้อนอาจถึงแก่ความตายได้นั้น หมายความว่า เนื่องจากผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือสมองอาจมีเลือดออกหรือติดเชื้อหรือมีโรคอื่นแทรกซ้อนอาจถึงแก่ความตายได้ ซึ่งในเรื่องนี้นางอมราและนางบุญไต้ให้การต่อพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2525 ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1 และ ป.จ.6 (ศาลจังหวัดสมุทรปราการ) ว่า นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิบอกว่าสมองของผู้ตายได้รับอันตรายไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ หลังจากนำผู้ตายกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 18

พฤษภาคม 2525 ผู้ตายก็ไม่สามารถพูดได้เลยแม้แต่ฟังเสียงรู้เรื่องบ้างเท่านั้น ต่อมาวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 เวลาประมาณ 1 นาฬิกา ผู้ตายได้ถึงแก่ความตาย เนื่องจากถูกทำร้ายที่สมอง เห็นว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายยังพูดโต้เถียงกับจำเลยได้ เมื่อผู้ตายถูกทำร้ายและเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิก็พูดไม่ได้เสียแล้ว การรับฟังไม่รู้เรื่องเช่น คนปกติ เมื่อกลับมารักษาตัวที่บ้านอาการก็เหมือนเช่นอยู่ที่โรงพยาบาลแสดงว่า อาการของผู้ตายยังไม่หายเป็นปกติซึ่งอาจมีเลือดออกหรือติดเชื้อ หรือมีโรคแทรกซ้อนดังที่นายทรงยศ มยุระสาครแพทย์ประจำโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิเบิกความ เพราะไม่ปรากฏว่าผู้ตายขณะที่ป่วยอยู่นั้นได้ไปทำงานใดอันถูกกระทบกระเทือนที่ศีรษะอีก หรือมีเหตุอื่นใดมาแทรกซ้อน การที่นางบุญเบิกความว่าผู้ตาย ตายเพราะทำงานหนัก หรือนางอมราเบิกความว่าผู้ตายตายด้วยโรคชรา เพราะเห็นว่าบาดแผลของผู้ตายหายดีแล้วจึงไม่รับฟัง เพราะนางบุญและนางอมรา มิได้มีความรู้ทางการแพทย์ ใบมรณบัตรเอกสารหมายเลข ป.จ.4 (ศาลจังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเรื่องที่นางอมราไปแจ้งต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบัวใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเช่นนี้จึงไม่น่าหนักให้รับฟัง พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมารับฟังได้ว่าผู้ตายถูกจำเลยใช้มีดอีโต้ขนาดยาวประมาณ 1 ศอก ฟันที่บริเวณศีรษะและท้อง กระโหลกศีรษะแตกมีสมองไหลไม่รู้สีกตัวเมื่อมาโรงพยาบาลจนแพทย์ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดและเย็บแผลให้แม้แผลภายนอกจะหาย แต่ผู้ตายก็ยังมีอาการไม่สามารถพูดได้รับฟังไม่รู้เรื่องแม้จะออกจากโรงพยาบาลมานอนรักษาตัวต่อที่บ้าน อาการผู้ตายก็คงเช่นเดิมการที่จำเลยใช้มีดอีโต้ขนาดใหญ่ฟันที่บริเวณท้องและที่ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญจนเป็นเหตุให้ผู้ตายกระโหลกศีรษะแตกมีสมองไหลเห็นได้ชัดว่าเป็นการฟันอย่างแรงแสดงว่าจำเลยฟันโดยมีเจตนาฆ่าผู้ตายและผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ความตายของผู้ตายย่อมเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่มีดอีโต้ฟันจำเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้ตาย

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ดลจรัส รัตนโศภิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ